

SERVICIO / CAUSA N. _____

ESTADO DE TEXAS
V.

Apellido,
Primer

Nombre _____

Demando DOB: _____ Race/Sex: _____

Dirección (Calle, Ciudad, Estado, Zip): _____ County: _____

§
§
§
§

JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS DE

CIUDAD DE RICHARDSON

PARA _____ CONDADO, TEXAS

ORDEN DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIA DEL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS

En _____ (día), el Demandado, en el asunto antes mencionado, se presentó ante el juez que suscribe, después del arresto del Demandado por el delito marcado abajo:

- | | |
|--|--|
| ☐ Un delito que implica la violencia familiar (Código de familia §71.004) | ☐ Acecho (Código penal §42.072) |
| ☐ Agresión sexual (Código penal §22.011) | ☐ Trata de personas (Código penal §20A.02) |
| ☐ Agresión sexual agravada (Código penal §22.021) | ☐ Trata continua de personas (Código penal §20A.03) |
| ☐ Atentado contra el pudor (Código penal §22.012) | ☐ Conducta Mortal (Código penal §22.05) |

El delito implicó [☐] Exhibición o uso de **un arma mortal*** [☐] **Lesiones corporales graves****

I. MOTIVOS PARA EXPEDIR LA ORDEN

Debido al arresto del Demandado por el delito indicado arriba, el Tribunal: *(Marque todos los que corresponden)*

- ☐ Registra esta Orden de protección de emergencia como cuestión de derecho, según lo exige el Artículo 17.292, Código de Procedimiento Penal, porque al Demandado lo arrestaron por un delito que implica violencia familiar, y
- ☐ *el Demandado usó o exhibió un arma mortal durante la comisión de una agresión, o
- ☐ **el delito causó **lesiones corporales graves** a la víctima.
- ☒ Registra esta orden de protección de emergencia:
- ☐ Por decisión propia.
- ☒ A petición de Representante de policía.

II. PERSONAS PROTEGIDAS POR ESTA ORDEN

Las siguientes personas están protegidas por esta orden:

Víctima(s) de los delitos

(1)

Apellido	Primer nombre	Fecha de nacimiento	Raza/Sexo:
Dirección:			
Calle Unidad#		Relación con la demandada	
Ciudad, Estado			
Código postal		County	

Ref# _____

(2)	Apellido	Primer nombre	Fecha de nacimiento	Raza/Sexo	Relación con la víctima
(3)	Apellido	Primer nombre	Fecha de nacimiento	Raza/Sexo	Relación con la víctima
(4)	Apellido	Primer nombre	Fecha de nacimiento	Raza/Sexo	Relación con la víctima

Si () al lado del nombre, la persona NO reside en la misma dirección que la víctima, consulte la segunda dirección de residente protegida a continuación.

III. CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA ORDEN

El Tribunal **POR LA PRESENTE ORDENA** al Demandado que se abstenga de: (Marque todos los que corresponden)

- ☒ Cometer violencia familiar contra una persona protegida por esta orden o cualquier miembro de la familia o del mismo hogar de una persona protegida por esta orden (incluyendo actos destinados a dar como resultado daño físico, lesiones corporales, agresión o agresión sexual, o amenazas que razonablemente hagan que una persona tema un daño físico, lesiones corporales, agresión o agresión sexual) o una agresión a una persona protegida por esta orden. (Formulario de TCIC bajo PCO-01)
- ☒ Cometer un acto que fomente un delito según la Sección 20A.02 (Trata de personas) o 42.072 (Acoso), Código penal. (Formulario de TCIC bajo PCO-01)
- ☒ Comunicarse directamente con una persona protegida por esta orden o con un miembro de la familia o del mismo hogar de una persona protegida por esta orden de manera amenazante o acosadora. (Formulario de TCIC bajo PCO-01 y PCO-02)
- ☒ Comunicar una amenaza mediante otra persona a una persona protegida por esta orden o a un miembro de la familia o del mismo hogar de una persona protegida por esta orden. (TCIC bajo PCO-02)
- ☐ **ORDEN QUE PROHÍBE CONTACTO:** Comunicarse de cualquier manera con una persona protegida por esta orden o un miembro de la familia o del mismo hogar de una persona protegida por esta orden, excepto mediante el abogado de la persona o de una persona designada por el Tribunal. Si corresponde, el abogado de la persona protegida es, o el Tribunal nombra a: _____. El juez determina que hay motivos suficientes para prohibir la comunicación directa entre las partes. (Formulario de TCIC bajo PCO-08)
- ☒ Poseer un arma de fuego o municiones. (Formulario de TCIC bajo PCO-07)
(TENGA EN CUENTA: esta condición no se aplica si el Demandado es un representante de policía que trabaje activamente como empleado juramentado y pagado a tiempo completo de una agencia estatal o subdivisión política).
- ☒ **Acercarse a menos de 100 yardas/300 pies** de la residencia o lugar de empleo o empresa de una persona protegida por esta orden o de un miembro de la familia o del mismo hogar de una persona protegida por esta orden. (TCIC PCO-04) Las direcciones de los lugares prohibidos son: (Marque una opción)

☐ **CONFIDENCIAL** por Orden de este tribunal. El Tribunal **ORDENA** al secretario del Tribunal de primera instancia (Magistrate Court) que elimine las direcciones de los registros públicos del Tribunal y mantener un registro confidencial de las direcciones para uso exclusivo del Tribunal o las fuerzas del orden público con el fin de registrar la información en el sistema de información de las fuerzas del orden público en todo el estado que mantiene el Departamento de Seguridad Pública de Texas (Texas Department of Public Safety);

☒ **REVELADO** de la siguiente manera:

Dirección de residencia

Dirección, Unidad #

Ciudad, Estado, Código postal:

Otra res.

(si la hay):

Nombre y dirección del lugar de trabajo/empresa:

Nombre de la empresa:

Dirección, Ciudad, Estado, Código postal:

Ref# _____

- ☐ **Acercarse a menos de 100 yardas/300 pies** del centro de cuidado infantil o escuela de una persona protegida o de un miembro de la familia o del mismo hogar de una persona protegida por esta orden. (Formulario de TCIC bajo PCO-04) Las direcciones de los lugares prohibidos son: *(Marque una opción)*

☐ **CONFIDENCIAL** por Orden de este tribunal. El Tribunal **ORDENA** al secretario del tribunal de primera instancia que elimine las direcciones de los registros públicos del Tribunal y mantener un registro confidencial de las direcciones para uso exclusivo del Tribunal o las fuerzas del orden público con el fin de registrar la información en el sistema de información de las fuerzas del orden público en todo el estado que mantiene el Departamento de Seguridad Pública de Texas, o

☐ **REVELADO** de la siguiente manera:

Centro de cuidado infantil:

Otro Centro de cuidado infantil *(si la hay)*:

Nombre: _____

Dirección, Ciudad, Estado, Código postal: _____

Escuela:

Otra Escuela *(si la hay)*:

Nombre: _____

Dirección, Ciudad, Estado, Código postal: _____

- ☒ Rastrear o monitorear la propiedad personal o el automóvil en posesión de una persona protegida por esta orden, o de un miembro de la familia o del mismo hogar de una persona protegida por esta orden, sin el consentimiento efectivo de la persona, incluyendo mediante el uso de una aplicación de rastreo o dispositivo electrónico en posesión de la persona, o del miembro de la familia o del mismo hogar, o siguiendo físicamente o haciendo que otra persona siga físicamente a la persona o al miembro de la familia o del mismo hogar. (TCIC bajo PCO-01)

☐ Otro: _____ (TCIC Form PCO-08)

IV. SISTEMA DE MONITOREO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL

- ☐ Marque esta casilla si se aplica el seguimiento por GPS. ****Consulte la orden judicial correspondiente para obtener más detalles.**

El Tribunal además **ORDENA** que el Demandado use o lleve consigo o cerca de su persona un dispositivo de sistema de monitoreo de posicionamiento global y pague un cargo de reembolso por los costos asociados con el funcionamiento del dispositivo. (Formulario de TCIC bajo PCO-08)

V. CONDICIONES O TÉRMINOS ADICIONALES

- ☐ **POR ORDEN DE ESTE TRIBUNAL, la dirección postal y el condado de residencia de las personas protegidas por esta Orden son CONFIDENCIALES.** El Tribunal **ORDENA** al secretario del tribunal de primera instancia que elimine la dirección postal y el condado de residencia de las personas protegidas por esta orden de los registros públicos del Tribunal de primera instancia y mantener un registro confidencial de la información para uso exclusivo del Tribunal o las fuerzas del orden público con el fin de registrar la información en el sistema de información de las fuerzas del orden público en todo el estado que mantiene el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

VI. ÓRDENES CONTRADICTORIAS

De acuerdo con el Artículo 17.292 (f), Código de procesamiento penal, si una condición impuesta por esta orden entra en conflicto con una orden del tribunal existente que concede posesión o acceso a un menor nombrado en este documento, la condición impuesta por esta orden prevalece mientras esté vigente esta Orden.

De acuerdo con el Artículo 17.292 (f-1), Código de procesamiento penal, si una condición impuesta por esta orden entra en conflicto con una condición impuesta en una orden del tribunal expedida posteriormente

Ref# _____

según el Capítulo 85, Subtítulo B, Título 4, Código de familia (*relacionado con órdenes de protección*), o según el Título 1 o Título 5, Código de familia (*relacionado con demandas sobre la relación matrimonial y demandas que afectan la relación entre padres-hijos, respectivamente*), prevalece la condición impuesta por la orden expedida según el Código de familia.

De acuerdo con el Artículo 17.292 (f-2), Código de procesamiento penal, si una condición impuesta por esta orden entra en conflicto con una condición impuesta en una Orden temporal ex parte posterior, la condición impuesta por esta orden prevalece, a menos que el tribunal que expide la orden temporal ex parte: (1) esté informado de la existencia de esta Orden; y (2) determine en la Orden temporal ex parte que el Tribunal está reemplazando esta orden.

VII. ÓRDENES PARA EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL

EL TRIBUNAL ORDENA al secretario del Tribunal de primera instancia que envíe una copia de esta orden a las siguientes personas, lo antes posible, pero no más tarde del siguiente día hábil después de la firma de la orden:

- el jefe de policía del municipio donde reside el miembro de la familia o del mismo hogar o la persona protegida por esta orden;
- el sheriff del condado donde reside el miembro de la familia o del mismo hogar o la persona protegida por esta orden, si ningún miembro de las partes protegidas reside en un municipio;
- el director, director general u otra persona encargada de la escuela o centro de cuidado infantil al que asiste una persona protegida por esta orden;
- la víctima en la última dirección conocida de la víctima; y
- **si la víctima no está presente cuando el Tribunal firma esta orden**, al representante de las fuerzas del orden público correspondiente con instrucciones de que el representante debe hacer un esfuerzo de buena fe para avisar a la víctima que se ha expedido una orden de protección de emergencia, llamando a la residencia y al lugar de trabajo de la víctima en el plazo de 24 horas después de la firma de la orden.

EL TRIBUNAL ORDENA al secretario del Tribunal de primera instancia que registre tanto la orden como la solicitud, si existe, en el Registro de órdenes de protección en el plazo de 24 horas después de la fecha de emisión.

VIII. ORDEN PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO

☒ **Marque esta casilla si las fuerzas del orden público están obligadas a avisar a la víctima.**

EL TRIBUNAL ORDENA al representante de policía correspondiente que haga un esfuerzo de buena fe para avisar a la presunta víctima, en el plazo de 24 horas después de la firma de la orden, que se ha expedido una Orden de protección de emergencia, llamando a la residencia y al lugar de trabajo de la víctima.

IX. SUSPENSIÓN DE LICENCIA PARA PORTAR UNA PISTOLA

☐ **Marque esta casilla si el Demandado tiene licencia para portar una pistola.**

Si el Demandado tiene una licencia para portar una pistola, el **TRIBUNAL SUSPENDE LA LICENCIA** por la duración de esta Orden (**Formulario de TCIC bajo PCO-08**) y **ORDENA** al secretario del Tribunal de primera instancia que envíe una copia de esta orden a la división correspondiente del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) en su sede de Austin (Vea la dirección abajo):

**Texas Department of Public Safety
Handgun Licensing Program, MSC 0245
PO Box 4087
Austin, Texas 78773-0245**

O por correo electrónico
RSD.concealedhandgun@DPS.texas.gov

X. ADVERTENCIAS SEGÚN LA LEY ESTATAL

UNA INFRACCIÓN A ESTA ORDEN DEBIDO A COMETER UN ACTO PROHIBIDO SEGÚN ESTA ORDEN PUEDE SER SANCIONADA CON UNA MULTA DE HASTA \$4,000 O CON RECLUSIÓN EN LA CÁRCEL POR HASTA UN AÑO, O AMBAS. UN ACTO QUE DÉ COMO RESULTADO UN DELITO SEPARADO PUEDE SER PROCESADO COMO UN DELITO MENOR O GRAVE SEPARADO, SEGÚN CORRESPONDA, ADEMÁS DE UNA INFRACCIÓN A ESTA ORDEN. SI EL ACTO SE PROCESA COMO UN DELITO GRAVE SEPARADO, ES SANCIONABLE CON RECLUSIÓN EN PRISIÓN POR AL MENOS DOS AÑOS. LA POSESIÓN DE UN ARMA DE FUEGO POR UNA PERSONA, QUE NO SEA UN REPRESENTANTE DE POLICÍA, COMO SE DEFINE EN LA SECCIÓN 1.07 DEL CÓDIGO PENAL, QUE TRABAJE ACTIVAMENTE COMO EMPLEADO JURADO Y PAGADO A TIEMPO COMPLETO DE UNA AGENCIA ESTATAL O SUBDIVISIÓN POLÍTICA, Y QUE ESTÉ SUJETO A ESTA ORDEN, PUEDE SER PROCESADO COMO UN DELITO SEPARADO SANCIONABLE CON RECLUSIÓN O ENCARCELAMIENTO.

NINGUNA PERSONA, INCLUYENDO UNA PERSONA QUE ESTÉ PROTEGIDA POR ESTA ORDEN, PUEDE DAR PERMISO A NADIE PARA IGNORAR O INFRINGIR CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTA ORDEN. DURANTE EL TIEMPO EN EL QUE ESTA ORDEN ES VÁLIDA, CADA DISPOSICIÓN DE ESTA ORDEN ESTÁ EN PLENA VIGENCIA Y EFECTO, A MENOS QUE UN TRIBUNAL CAMBIE LA ORDEN.

XI. ADVERTENCIA SOBRE LA INELEGIBILIDAD PARA POSEER ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES

☒ *Marque esta casilla si la orden prohíbe la posesión de un arma de fuego o municiones.*

De acuerdo con 1 Código administrativo de Texas §176.1, el Tribunal por la presente advierte a usted lo siguiente:

1. Por la emisión de esta orden o sentencia, usted no es elegible según la ley de Texas para tener un arma de fuego o municiones.
2. A partir de ahora, la posesión de un arma de fuego o municiones podría dar lugar a cargos en su contra. Si tiene preguntas sobre durante cuánto tiempo no podrá ser elegible para tener un arma de fuego o municiones, debe consultar a un abogado.
3. Según el Código penal de Texas §46.01(3):
 - a. "Arma de fuego" significa cualquier dispositivo diseñado, fabricado o adaptado para expulsar un proyectil mediante un cañón usando la energía generada por una explosión o sustancia en combustión, o cualquier dispositivo fácilmente convertible para ese uso.
 - b. "Arma de fuego" no incluye un arma de fuego que pueda tener, como parte integral, una hoja de navaja plegable u otras características de armas prohibidas por el Capítulo 46 del Código penal y que sea (1) un arma de fuego antigua o de colección fabricada antes de 1899 o (2) una réplica de un arma de fuego antigua o de colección fabricada antes de 1899, pero solo si la réplica no usa munición de percusión anular o de percusión central.

Para obtener más información sobre las leyes que lo hacen inelegible para tener un arma de fuego o municiones, o para obtener más información de cuánto tiempo dura su inelegibilidad para tener un arma de fuego o municiones, el Tribunal recomienda que se comunique con un abogado. Para su referencia, puede consultar los estatutos que se listan abajo, que se pueden aplicar o no a sus circunstancias.

- Código de procedimiento penal, Artículo 17.292 – Orden de protección de emergencia del juez de control de garantías
- Código de procedimiento penal, Artículo 27.14(e)(1) – Declaración de culpabilidad o nolo contendere (no me opongo) en delito menor
- Código de procedimiento penal, Artículo 42.0131 – Aviso para personas condenadas por delitos menores relacionados con la violencia familiar
- Código penal §46.02 – Portación ilegal de armas
- Código penal §46.04 – Posesión ilegal de arma de fuego
- Código penal §25.07 – Infracción de ciertas órdenes del Tribunal o condiciones de fianza en casos de violencia familiar, maltrato o negligencia infantil, abuso o agresión sexual, atentado contra el pudor, acecho o trata de personas
- Código de familia §85.026 – Advertencia sobre la orden de protección

Ref# _____

XII. ADVERTENCIAS SEGÚN LA LEY FEDERAL

ESTA ORDEN ES EJECUTABLE EN LOS 50 ESTADOS, EL DISTRITO DE COLUMBIA, LAS TIERRAS TRIBALES Y LOS TERRITORIOS DE LOS EE. UU. 18 U.S.C., SECCIÓN 2265.

UNA INFRACCIÓN INTERESTATAL DE ESTA ORDEN PUEDE SOMETER AL DEMANDADO A SANCIONES PENALES FEDERALES. 18 U.S.C. SECCIONES 2261, 2262.

LA POSESIÓN, EL TRANSPORTE O LA RECEPCIÓN DE UN ARMA DE FUEGO MIENTRAS ESTA ORDEN SIGA EN VIGOR PUEDE SER UN DELITO GRAVE SEGÚN LA LEY FEDERAL, SANCIONABLE CON HASTA 10 AÑOS DE PRISIÓN O UNA MULTA.

ES ILEGAL QUE CUALQUIER PERSONA SUJETA A UNA ORDEN DE PROTECCIÓN TENGA UNA ARMA DE FUEGO O MUNICIONES.

XIII. VENCIMIENTO DE LA ORDEN

- ☐ Esta orden permanecerá en plena vigor y efecto durante al menos **61 días** a partir de la fecha de su emisión.
- ☐ Esta orden permanecerá en pleno vigor y efecto durante al menos **91 días** a partir de la fecha de su emisión.
- ☐ El Tribunal determina que se utilizó o exhibió un arma mortal durante la comisión de un delito de violencia familiar. Por lo tanto, esta orden permanecerá en pleno vigor y efecto durante **121 días**.

**Por lo tanto, esta orden entra en vigor hasta la
medianoche del _____, 20 _____**

FIRMADO en este _____ el día _____ 20 _____ at _____ a.m. / p.m.

✕ _____
Firma del Demandado reconociendo la
recepción de una copia de esta orden
(si se notifica en persona)

Juez de control de garantías
Dallas Condado, Texas

El juez de control de garantías o la
persona designada por el juez, a saber, _____
notificó al Demandado:

- ☒ en persona.
☐ electrónicamente

IYo, el abajo firmante, Juez de Paz del Estado de Texas, certifico que una copia completa de esta Orden de Protección de Emergencia, emitida en el caso mencionado anteriormente, fue entregada al demandado en dicha orden por la persona designada por el abajo firmante, un agente de detención de la ciudad de Richardson.

(sello del juez)

Juez de control de garantías
Dallas Condado, Texas